

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 582

от 8 август 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ И ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА“, УЧАСТЪК „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 21 АВГУСТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД, ГР. ПЕРНИК, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ЮЛИ 2009 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 493 на Министерския съвет от 29 юли 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена“, участък „Благоустройствени строежи“, в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, на „Благоустройствени строежи“ ЕООД – Перник (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена“, участък „Благоустройствени строежи“, община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Благоустройствени строежи“ ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г., мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-В-221 от 7

март 2023 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена“, участък „Благоустройствени строежи“, община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Благоустройствени строежи“ ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г., чрез удължаване на определения с Решение № 493 на Министерския съвет от 29 юли 2008 г. (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) срок с 10 години считано от 31 март 2024 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена“, участък „Благоустройствени строежи“, община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Благоустройствени строежи“ ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г., и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с размера на концесионното плащане, предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2024 г.

4.4. Банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година.

4.5. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/10 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. С допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Перник част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

5.2. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Благоустройство-Студена“ ООД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**